

ट्रेड_यूनियन_ऐन_२०४९

English title: Trade Union Act, 1993

ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४९ । ८ । १९ । ५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. ट्रेड यूनियन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५ २०५५ । १२ । १७ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४९ सालको ऐन नं. ३७ । ट्रेड यूनियनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रतष्ठान र प्रतष्ठानबाहिर वभिन्न उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा काम गर्ने कामदार तथा स्वरोजगार गर्ने व्यक्तहरूको व्यावसायिक तथा पेशागत हक हतिलाई संरक्षण र संवर्धन गर्नका लागि ट्रेड यूनियनको दर्ता, सञ्चालन र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परचिछेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “प्रतष्ठान” भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (ज) बमोजमिको प्रतष्ठान सम्झनु पर्छ । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । “कामदार” भन्नाले प्रतष्ठानमा र प्रतष्ठानबाहिर वभिन्न उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा कार्यरत स्थायी, अस्थायी, करार, दैनिक ज्यालादारी, पमिरेट, ठेक्कामा वा त्यस अन्तर्गत काम गर्ने कामदार तथा कृषि श्रमिक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतष्ठानको व्यवस्थापक तथा प्रबन्धक तह र त्यसको विभाग, शाखा, उपशाखा तथा इकाईको प्रमुख भई काम गर्ने कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारी र स्वरोजगार गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (ख१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । “कृषि श्रमिक” भन्नाले कृषि क्षेत्रमा ज्याला, बनी गरी जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ग) “व्यवस्थापक” भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (द) बमोजमिको व्यवस्थापक सम्झनु पर्छ । (घ) “ट्रेड यूनियन” भन्नाले कामदारहरूको पेशागत हक हतिको संरक्षण र संवर्धन गर्न यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको प्रतष्ठान स्तरको ट्रेड यूनियन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले ट्रेड यूनियन संघ तथा ट्रेड यूनियन महासंघलाई समेत जनाउँछ । (ङ) “प्रतष्ठानस्तरको ट्रेड यूनियन” भन्नाले दफा ३ बमोजमि दर्ता भएको प्रतष्ठानस्तरको ट्रेड यूनियन सम्झनु पर्छ । (च) “ट्रेड यूनियन संघ” भन्नाले दफा ४ बमोजमि दर्ता भएको ट्रेड यूनियन संघ सम्झनु पर्छ । (छ) “ट्रेड यूनियन महासंघ” भन्नाले दफा ५ बमोजमि दर्ता भएको ट्रेड यूनियन महासंघ सम्झनु पर्छ । (ज) “आधिकारिक ट्रेड यूनियन” भन्नाले कामदारहरूको हक हतिको संरक्षण गर्नका लागि व्यवस्थापकसित सामूहिक सौदाबाजी गर्न दफा ११ बमोजमि मान्यता प्राप्त गरेको प्रतष्ठान स्तरको ट्रेड यूनियन सम्झनु पर्छ । (झ) “कार्य समिति” भन्नाले ट्रेड यूनियनको विधान बमोजमि गठित कार्य समिति सम्झनु पर्छ ।

(ज) “सदस्य” भन्नाले प्रतष्ठानस्तरको ट्रेड यूनियनको सदस्यता लिएको सम्बन्धित प्रतष्ठानको कामदार सम्झनु पर्छ । (ट) “पदाधिकारी” भन्नाले कार्य समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महा-सचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्य समितिको सदस्यलाई समेत जनाउँछ । (ठ) “पञ्जिकाधिकारी” भन्नाले दफा १४ बमोजमि नयिकृत पञ्जिकाधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पञ्जिकाधिकारीको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (ड) “दर्ता कतिब” भन्नाले ट्रेड यूनियन दर्ता गर्न दफा १६ बमोजमि खडा गरेको दर्ता कतिब सम्झनु पर्छ । (ढ) “श्रम अदालत” भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । श्रम ऐन, २०७४ अन्तर्गतको श्रम अदालत सम्झनु पर्छ । (ण) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । परचिछेद-२ । ट्रेड यूनियनको दर्ता । ३. प्रतष्ठानस्तरको ट्रेड यूनियनको दर्ता: (१) सम्बन्धित प्रतष्ठानका कामदारहरूले आफ्नो पेशागत हक हतिको संरक्षण र संवर्धन गर्न प्रतष्ठानस्तरको ट्रेड यूनियनहरूको गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित प्रतष्ठानस्तरको ट्रेड यूनियन दर्ता गराउनको लागि कार्य समितिले तोकेको पदाधिकारीले कम्तीमा दश जना सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराई सो ट्रेड यूनियनको विधान र तोकिएको दस्तुर संलग्न राखी तोकिएको विवरण सहित तोकिए बमोजमिको ढाँचामा पञ्जिकाधिकारी समक्ष दर्खास्त दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि परेको दर्खास्त उपर पञ्जिकाधिकारीले दर्ताको लागी रित पुगे नपुगेको हेरी दर्खास्त परेको मितिले वा दफा ६ बमोजमि थप विवरण मागिएकोमा त्यस्तो विवरण प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो ट्रेड यूनियन दर्ता गरी तोकिए बमोजमिको ढाँचामा दर्खास्तवालालाई दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित प्रतष्ठानको कम्तीमा पच्चीस प्रतष्ठित कामदारहरू सदस्य नभएको प्रतष्ठानस्तरको ट्रेड यूनियनलाई दर्ता गरिने छैन । (५) कुनै पनि कामदार एकै समयमा एकभन्दा बढी

प्रतष्ठानस्तरको ट्रेड यूनियनको सदस्य हुन सक्ने छैन । ४. ट्रेड यूनियन संघको दर्ता: (१) कम्तीमा पचास वटा प्रतष्ठानस्तरको ट्रेड यूनियनहरुले वा पहिलो संशोधनद्वारा थप । प्रत्येक जिल्लाबाट एकसय जना पर्ने गरी कम्तीमा बीस जिल्लाका पाँचहजार कृषिश्रमकिले वा एकै प्रकृतिको प्रतष्ठानका कम्तीमा पाँचहजार कामदारहरुले आपसमा समझौता गरी ट्रेड यूनियन संघ गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रतष्ठान बाहिरका एकै प्रकृतिको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

उद्योग, व्यापार व्यवसाय वा सेवामा काम गर्ने कम्तीमा पाँचसय जना कामदार वा स्वरोजगारहरुले पनि आपसमा समझौता गरी ट्रेड यूनियन संघ गठन गर्न सक्नेछन् । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर दफा ५ बमोजमि महासंघ गठन गर्ने प्रयोजनको लागि यस उपदफा अन्तर्गत गठित संघहरु बढीमा चार वटालाई मात्र गणना गरिनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि गठित ट्रेड यूनियन संघ दर्ता गराउनको लागि कार्य समितिले तोकेको पदाधिकारीले त्यस्तो ट्रेड यूनियनहरुले आपसमा गरेको समझौताको प्रतिलिपि, ट्रेड यूनियन संघको वधान र तोकिएको दस्तुर समेत संलग्न राखी तोकिएको विवरण सहित तोकिए बमोजमिको ढाँचामा पञ्जिकाधिकारी समक्ष दरखास्त दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि परेको दरखास्त उपर पञ्जिकाधिकारीले दर्ताको लागि रीत पुगे नपुगेको हेरी दरखास्त परेको मितिले वा दफा ६ बमोजमि थप विवरण मागिएकोमा त्यस्तो विवरण प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो ट्रेड यूनियन संघ दर्ता गरी तोकिए बमोजमिको ढाँचामा दरखास्तवालालाई दर्ताको प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै पनि प्रतष्ठानस्तरको ट्रेड यूनियन एकै समयमा एक भन्दा बढी ट्रेड यूनियन संघको सदस्य हुन सक्ने छैन र कुनै एउटा ट्रेड यूनियन संघमा एउटै प्रतष्ठानका एक भन्दा बढी प्रतष्ठानस्तरको ट्रेड यूनियन सदस्य हुन पाउने छैन । (६) उपदफा (४) बमोजमि ट्रेड यूनियन संघ दर्ता भएपछि त्यस्तो ट्रेड यूनियन संघको सदस्य संख्या दश प्रतशितसम्म कम हुन गएमा पनि त्यस्तो ट्रेड यूनियन संघको दर्ता एक वर्षसम्म कायम रहनेछ । ५. ट्रेड यूनियन महासंघको दर्ता: (१) कम्तीमा दश वटा ट्रेड यूनियन संघहरुले आपसमा समझौता गरी ट्रेड यूनियन महासंघ गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित ट्रेड यूनियन महासंघ दर्ता गराउनको लागि कार्य समितिले तोकेको पदाधिकारीले ट्रेड यूनियन संघहरुले आपसमा गरेको समझौताको प्रतिलिपि, ट्रेड यूनियन महासंघको वधान र तोकिएको दस्तुर समेत संलग्न राखी तोकिएको विवरण सहित तोकिए बमोजमिको ढाँचामा पञ्जिकाधिकारी समक्ष दरखास्त दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि परेको दरखास्त उपर पञ्जिकाधिकारीले दर्ताको लागि रीत पुगे नपुगेको हेरी दरखास्त परेको मितिले वा दफा ६ बमोजमि थप विवरण मागिएकोमा त्यस्तो विवरण प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो ट्रेड यूनियन महासंघ दर्ता गरी तोकिए बमोजमिको ढाँचामा दरखास्तवालालाई दर्ताको प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै पनि ट्रेड यूनियन संघ एकै समयमा एक भन्दा बढी ट्रेड यूनियन महासंघको सदस्य हुन सक्ने छैन । (५) उपदफा (३) बमोजमि ट्रेड यूनियन महासंघ दर्ता भएपछि त्यस्तो ट्रेड यूनियन महासंघको सदस्य संख्या दश प्रतशितसम्म कम हुन गएमा पनि त्यस्तो ट्रेड यूनियन महासंघको दर्ता एक वर्षसम्म कायम रहनेछ ।

६. थप विवरण माग्न सक्ने: (१) पञ्जिकाधिकारीले ट्रेड यूनियनको दर्ताको सम्बन्धमा थप विवरण आवश्यक देखेमा ट्रेड यूनियन दर्ताको लागि दरखास्त परेको मितिले सात दिनभित्र आवश्यक देखिएको विवरण माग्न सक्नेछ । (२) दफा ३, ४, र ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजमि मागिएको विवरणहरु प्राप्त नभएसम्म कुनै पनि ट्रेड यूनियन दर्ता हुने छैन । ७. दर्ता गर्न इन्कार गर्न सकिने: पञ्जिकाधिकारीले देहायका अवस्थामा ट्रेड यूनियन दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ:- । (क) दरखास्तसाथ आवश्यक विवरणहरु संलग्न नभएमा, । (ख) सम्बन्धित प्रतष्ठानको कम्तीमा २५ प्रतशित कामदार सदस्य नभएको प्रतष्ठानस्तरको ट्रेड यूनियन भएमा, । (ग) ट्रेड यूनियनको नाम पहिले दर्ता भएको कुनै ट्रेड यूनियनको नामसँग मिल्ने भएमा, । (घ) ट्रेड यूनियनको वधानमा दफा १० मा लेखिएको विवरणहरु समावेश नगरिएको भएमा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ७क. ट्रेड यूनियनको नवीकरण: (१) प्रतष्ठान स्तरको ट्रेड यूनियन प्रत्येक दुई वर्षमा र ट्रेड यूनियन संघ तथा ट्रेड यूनियन महासंघ प्रत्येक चार वर्षमा नवीकरण गर्नु पर्नेछ । (२) ट्रेड यूनियनको नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । ट्रेड यूनियनको सञ्चालन, व्यवस्था र मान्यता । ८. स्वशासित र संगठित संस्था हुने: (१) ट्रेड यूनियन अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) ट्रेड यूनियनको काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) ट्रेड यूनियनले व्यक्तिसरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) ट्रेड यूनियनले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालसि उजूर गर्न र ट्रेड यूनियन उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजूर लाग्न सक्नेछ । ९. उद्देश्य: (१) ट्रेड यूनियनको उद्देश्य देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कामदारहरुको कामको अवस्थामा सुधार गरी तनीहरुको आर्थिक र सामाजिक समुन्नतिको लागि कार्यरत रहने, । (ख) कामदार र व्यवस्थापक बीच राम्रो सम्बन्ध राख्न प्रयत्न गर्ने, । (ग) प्रतष्ठानको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी प्रतष्ठानको विकास गर्नमा सघाउ पुर्याउने, । (घ) कामदारहरुलाई कर्तव्यनिष्ठ र अनुशासित बनाउन प्रयत्नशील रहने । (२) उपदफा (१) मा लेखिएका उद्देश्यहरुका अतिरिक्त ट्रेड यूनियन संघ र ट्रेड यूनियन महासंघको उद्देश्य देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) कामदारहरुलाई शिक्षा दिने सम्बन्धमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, । (ख) कामदारहरुको हतिको नमित्त अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग सम्पर्क कायम राख्ने, । (ग) श्रम नीति तिरजुमा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक

परामर्श प्रदान गर्ने, । (घ) कामदारहरुको सामाजिक एवं आर्थिक स्तरको विकास गर्न आवश्यक कार्यशाला, गोष्ठी, सेमिनार आदिसञ्चालन गरी कामदारहरुलाई उपयोगी हुने तथ्यहरु प्रकाशन गर्ने, । (ङ) कामदारहरुको हक हतिको संरक्षण र संवर्धन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्ने र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अन्य आवश्यक उपायहरु अपनाउने । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

९क. ट्रेड यूनियनको काम, कर्तव्य र अधिकार: ट्रेड यूनियनको आफ्नो वधिनमा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त ट्रेड यूनियनको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुने छन्:- । (क) दफा ९ को उपदफा (१) बमोजमिको ट्रेड यूनियनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक काम कारबाही तथा कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गर्ने गराउने, । (ख) प्रतष्ठितान स्तरको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको नरिवाचनमा आफ्ना सदस्यहरुलाई भाग लनि लगाउने, । (ग) प्रतष्ठितान स्तरको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको नरिणयहरु प्रतष्ठितानको कामदारहरुलाई पालन गर्न लगाउने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ९ख. ट्रेड यूनियन संघ र ट्रेड यूनियन महासंघको काम, कर्तव्य र अधिकार: ट्रेड यूनियन संघ र ट्रेड यूनियन महासंघको आफ्नो वधिनमा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त ट्रेड यूनियन संघ र ट्रेड यूनियन महासंघको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) दफा ९ को उपदफा (२) बमोजमिको ट्रेड यूनियन संघ र ट्रेड यूनियन महासंघको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक काम, कारबाही तथा कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गर्ने गराउने, । (ख) ट्रेड यूनियन संघ तथा ट्रेड यूनियन महासंघको नरिवाचनमा आफ्ना सदस्यहरुलाई भाग लनि लगाउने, । (ग) ट्रेड यूनियन संघ र ट्रेड यूनियन महासंघको नरिणयहरु आफ्ना सदस्यहरुलाई पालन गर्न लगाउने, । (घ) महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय स्तरका श्रम विवाद सम्बन्धी नीतितगत विषयहरुमा सम्पूर्ण कामदारहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल सरकार, विभिन्न प्रकारका व्यवसायिक संघ तथा महासंघ तथा प्रतष्ठितानहरुसँग वार्ता गरी श्रम विवाद सुलझाउन आवश्यक उपायको अवलम्बन गर्ने, । (ङ) प्रतष्ठितान स्तरको ट्रेड यूनियनको तर्फबाट सम्बन्धित प्रतष्ठितान तथा व्यवस्थापकहरुसँग वार्ता गर्ने, । (च) कामदारहरुको हति तथा कल्याणको लागि विभिन्न प्रकारका कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, । (छ) कामदार तथा ट्रेड यूनियन प्रति गरिएको उत्पीडनका तथ्यहरु सार्वजनिक गराउने र त्यसको लागि सम्बन्धित प्रतष्ठितानलाई आवश्यकतानुसार सचेत गराउने । १०. वधिन: (१) ट्रेड यूनियनको वधिनमा देहायका विवरणहरु समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ:- । (क) ट्रेड यूनियनको नाम र ठेगाना, । (ख) ट्रेड यूनियन स्थापना गर्नुको उद्देश्य, । (ग) कार्य समितिको गठन विधि र कार्य अवधि बढीमा चार वर्ष हुने, । (घ) साधारण सदस्यता, पदाधिकारीहरुको संख्या र तनीहरुको नरिवाचन प्रक्रिया, । (ङ) एक वर्ष अवधिभित्र सेवा गरेको र नेपाली नागरिक कामदार मात्र पदाधिकारीमा नरिवाचित हुन सक्ने व्यवस्था, । (च) ट्रेड यूनियनको कोष र त्यसको लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, । (छ) ट्रेड यूनियनको हिसाब किताबको जाँचबुझ तथा नरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, । (ज) पदाधिकारीहरुको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था, । (झ) ट्रेड यूनियनको साधारण सभा र कार्य समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी व्यवस्था, । (ञ) ट्रेड यूनियनको वधिन संशोधन प्रक्रिया, । (ट) ट्रेड यूनियन विघटन सम्बन्धी व्यवस्था, । (ठ) ट्रेड यूनियन विघटन भएपछि ट्रेड यूनियनको सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था ।

(२) ट्रेड यूनियनको वधिनमा कुनै किसिमको संशोधन गरिएमा त्यसरी संशोधन गरिएको पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ट्रेड यूनियनले त्यस्तो संशोधनको प्रति संलग्न राखी सो । कुराको जानकारी पञ्जिकाधिकारीलाई दनु पर्नेछ र नजि पञ्जिकाधिकारीबाट सो को स्वीकृति समेत लनु पर्नेछ । ११. आधिकारिक ट्रेड यूनियनको मान्यता: (१) आधिकारिक ट्रेड यूनियनको नरिवाचनमा सम्बन्धित प्रतष्ठितानको कामदारहरुको बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतष्ठितानस्तरको ट्रेड यूनियन कामदारहरुको तर्फबाट व्यवस्थापकसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्न मान्यता प्राप्त आधिकारिक ट्रेड यूनियन मानिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) कुनै प्रतष्ठितानमा एउटा मात्र ट्रेड यूनियन दर्ता भएकोमा सो भएको मतिलि तीन महिनाभित्र अर्को ट्रेड यूनियन दर्ता नभएमा पहिलो दर्ता भएको ट्रेड यूनियनलाई नै आधिकारिक ट्रेड यूनियनको रुपमा मान्यता दिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१ख) उपदफा (१क) बमोजमिको तीन महिनाको समयावधि गणना गर्दा यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिदिखि गणना गरिनेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) वा (१क) बमोजमि मान्यता प्राप्त आधिकारिक ट्रेड यूनियनले त्यसरी मान्यता प्राप्त गरेको मतिलि पैतीस दिनभित्र सो कुराको लेखित सूचना पञ्जिकाधिकारी र व्यवस्थापकलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सूचना प्राप्त भएको मतिलि पन्ध्र दिनभित्र पञ्जिकाधिकारीले तोकिए बमोजमि आधिकारिक ट्रेड यूनियनको प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) आधिकारिक ट्रेड यूनियनको नरिवाचन सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२. माग दाबी प्रस्तुत गर्ने: (१) श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७४ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आधिकारिक ट्रेड यूनियनको कार्य समितिले कामदारहरुको तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी गर्न तोकिएको संख्यामा आफ्ना प्रतिनिधिहरुको नाम खुलाई लेखित रुपमा व्यवस्थापक समक्ष माग दाबी प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । (२) श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७६ मा लेखिएको प्रक्रिया पूरा नगरी आधिकारिक ट्रेड यूनियनले प्रतष्ठितानमा हडताल गर्ने वा त्यसलाई सघाउ पुर्‍याउने किसिमका कुनै पनिकाम गर्न हुँदैन । १३. आधिकारिक ट्रेड यूनियनको मान्यतावधि: दफा ११ बमोजमि मान्यता प्राप्त गरेको आधिकारिक ट्रेड यूनियनले कामदारहरुको तर्फबाट व्यवस्थापकसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अवधि सोही दफाको उपदफा (३) बमोजमि पञ्जिकाधिकारीले प्रमाणपत्र दिएको मतिबाट दुई वर्षसम्मको लागि कायम रहनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर त्यस्तो आधिकारिक ट्रेड

युनियनको दर्ता खारेज भएमा वा त्यस्तो ट्रेड युनियन वधितन भएमा त्यसरी वधितन भएको मतिलि तीन महिनाभित्र अर्को आधिकारिक ट्रेड युनियनको नरिवाचन गराई सक्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । पञ्जिकाधिकारीको नयुक्तिर काम कर्तव्य तथा अधिकार । १४. पञ्जिकाधिकारीको नयुक्ति: (१) यस ऐन बमोजमि ट्रेड युनियन दर्ता गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार पञ्जिकाधिकारीहरुको नयुक्ति गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी आवश्यकतानुसार अन्य कुनै अधिकारीलाई समेत पञ्जिकाधिकारीको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी तोक्न सक्नेछ । १५. पञ्जिकाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार: पञ्जिकाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) ट्रेड युनियन दर्ता गर्ने, । (ख) दर्ता भएको ट्रेड युनियनको वविरण तथा तत्सम्बन्धी अन्य लगतहरु दर्ता कतिब खडा गरी अद्यावधकि रुपमा राख्ने, । (ग) ट्रेड युनियन दर्ता गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक देखिएका थप वविरणहरु समेत माग्ने, । (घ) यस ऐन बमोजमि ट्रेड युनियनले पेश गर्नु पर्ने वविरण, प्रतविदन वा अन्य कागजपत्र पेश नगरेमा वा झुट्टा पेश गरेमा आवश्यक कारबाही चलाउने, । (ङ) आधिकारिक ट्रेड युनियन नरिवाचन गर्ने प्रक्रिया नरिधारण गर्ने । १६. दर्ता कतिब: ट्रेड युनियनको वविरण, लगत इत्यादि अद्यावधकि रुपमा राख्न पञ्जिकाधिकारीले छुट्टै दर्ता कतिब खडा गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । कोष र लेखापरीक्षण । १७. कोष: (१) ट्रेड युनियनको आफ्नो छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) सदस्यता शुल्कबाट प्राप्त रकम, । (ख) राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट सहयोग वा अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम, । (ग) अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) ट्रेड युनियनको नामबाट गरिने सबै खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा रहने रकमहरु नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्रको कुनै वाणजिय बैकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । १८. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) ट्रेड युनियनको लेखा वधानमा उल्लेख भए बमोजमि राख्नु पर्नेछ । (२) ट्रेड युनियनको साधारण सभाले नयुक्ति गरेको लेखापरीक्षकद्वारा उपदफा (१) बमोजमि राखिएको लेखाको लेखा परीक्षण हुनेछ । परिच्छेद-६ । वविधि । १९. ट्रेड युनियनको सम्मलिन: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) दुई वा दुईभन्दा बढी ट्रेड युनियनहरु एउटै ट्रेड युनियनमा सम्मलिन हुन चाहेमा त्यसरी सम्मलिन हुन चाहने प्रत्येक ट्रेड युनियनको साधारण सभाको बहुमतले सम्मलिन हुने पक्षमा मतदान गरेमा त्यस्ता ट्रेड युनियनहरुले आपसमा समझौता गरी नयाँ ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठति नयाँ पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । ट्रेड युनियन दर्ता गराउनको लागि कार्य समितिले तोकेको पदाधिकारीले सम्मलिन भएका ट्रेड युनियनहरुले आपसमा गरेको समझौताको प्रतिलिपी, त्यस्तो ट्रेड युनियनको वधान र तोकिएको दस्तुर समेत संलग्न राखी तोकिएको वविरण सहति तोकिए बमोजमिको ढाँचामा पञ्जिकाधिकारी समक्ष दरखास्त दनु पर्नेछ । २०. नाम परिवर्तनको सूचना: कुनै ट्रेड युनियनले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेमा त्यसरी नाम परिवर्तन गरिएको पैतीस दनिभित्र त्यसको सूचना पञ्जिकाधिकारीलाई दनु पर्नेछ ।

२१. नाम परिवर्तन, सम्मलिन वा वलिय भएमा त्यसको असर: (१) कुनै ट्रेड युनियनको नाम परिवर्तन भएको कारणबाट मात्र त्यस्तो ट्रेड युनियनले प्राप्त गर्ने अधिकार वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्वमा कुनै असर परेको मानिने छैन । (२) दुई वा दुई भन्दा बढी ट्रेड युनियनहरुको एउटै ट्रेड युनियनमा सम्मलिन भएमा वा एउटा ट्रेड युनियन अर्को ट्रेड युनियनमा वलिय भएमा त्यस्तो ट्रेड युनियनले पूरा गर्नु पर्ने दायित्वमा कुनै असर पर्ने छैन । २२. करार सम्बन्धी दायित्व पूरा गर्नु पर्ने: (१) ट्रेड युनियन आफैले गरेको वा ट्रेड युनियनको तर्फबाट अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले गरेको करारको दायित्व त्यस्तो ट्रेड युनियन र ट्रेड युनियनसँग करार गर्ने पक्षले पूरा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि ट्रेड युनियन र प्रतष्ठान वा व्यवस्थापक बीच भएको करारको सम्बन्धमा कुनै वविद उत्पन्न भएमा वविद उत्पन्न भएको वा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण भएको मतिलि तीन महिनाभित्र शर्म अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । २३. मुद्दा नचलाइने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । आधिकारिक ट्रेड युनियन वा त्यस्तो ट्रेड युनियनको पदाधिकारीले यो ऐन वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । शर्म ऐन, २०७४ को प्रक्रिया पूरा गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्ने सन्दर्भमा कुनै कार्य गर्दा प्रतष्ठानलाई कुनै असर पर्न गएको रहेछ भने पनित्यस कुरालाई लिएर त्यस्तो ट्रेड युनियन वा पदाधिकारीको वरिद्धमा कुनै पन अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २३क. सरुवा बढुवा नगरनि: प्रतष्ठान स्तरका ट्रेड युनियनका कार्य समितिका पदाधिकारीहरुलाई वशिष परस्थितिमा बाहेक उनीहरुको सहमत बिना सरुवा वा बढुवा गरिने छैन । २४. वार्षिक वविरण पेश गर्नु पर्ने: (१) ट्रेड युनियनले आफ्नो हिसाब कतिबको लेखापरीक्षण गराई सम्पूर्ण सम्पत्ति, ऋण र दायित्व समेत स्पष्ट देखिने गरी प्रत्येक वर्षको वार्षिक वविरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिलि तीन महिनाभित्र पञ्जिकाधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वार्षिक वविरणमा ट्रेड युनियनको शुल्क तर्हि सदस्यहरुको कूल संख्या र वर्षभरी फेरबदल भएका पदाधिकारीहरुको वविरण समेत समावेश गरेको हुनु पर्नेछ । २५. दर्ता खारेज: (१) पञ्जिकाधिकारीले यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको ट्रेड युनियनको दर्ता देहायका अवस्थामा खारेज गर्नु पर्नेछ:- । (क) ट्रेड युनियनले दर्ता खारेज गर्नको लागि पञ्जिकाधिकारी समक्ष दरखास्त दिएमा, । (ख) ट्रेड युनियनको दर्ता भूल वा जालसाजीबाट हुन गएको कुरा प्रमाणति भएमा, । (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको वपिरीत हुने गरी काम कारवाही गरेमा । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजमिको अवस्था परी कुनै ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गर्नु परेमा सम्बन्धति पञ्जिकाधिकारीले सम्बन्धति ट्रेड युनियनलाई त्यसरी

ट्रेड युनियन खारेज गर्नु परने कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न पन्ध्र दिनको सूचना दनु परनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(३) उपदफा (२) बमोजमिको अवधिभित्र सम्बन्धित ट्रेड युनियनले स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक तथा कानूनसम्मत नभएमा पञ्जिकाधिकारीले त्यस्तो ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । २६. ट्रेड युनियन संघ र महासंघका पदाधिकारी: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ट्रेड युनियन संघ र ट्रेड युनियन महासंघले आफ्ना कार्य समितिका पदाधिकारीहरुको कूल संख्याको क्रमशः दश र पच्चीस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कामदारहरुको हक र हतिको संरक्षण र संवर्धन गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तहरुलाई ट्रेड युनियन संघ र ट्रेड युनियन महासंघको पदाधिकारीमा राख्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २६क. ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व: नेपाल सरकारले ट्रेड युनियनको तर्फबाट प्रतिनिधि मनोनयन गर्दा वा ट्रेड युनियनबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरु एकभन्दा बढी भएमा त्यस्तो ट्रेड युनियनबाट समानुपातिक रुपमा वा आलोपालो गरी मनोनयन वा प्रतिनिधित्व गराउनेछ । २७. ट्रेड युनियन विघटनको सूचना दनु परने: (१) कुनै ट्रेड युनियनको विधान बमोजमि विघटन गर्नु पर्दा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित पदाधिकारीले पञ्जिकाधिकारीलाई सूचना दनु परनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विघटनको सूचना प्राप्त भएपछि पञ्जिकाधिकारीले त्यस्तो विघटन विधान बमोजमि भए नभएको कुराको जाँचबुझ गरी विधान बमोजमि विघटन भएकोमा मात्र त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नु परनेछ र त्यसरी सूचना दर्ता भएपछि मात्र त्यस्तो ट्रेड युनियन विघटन भएको मानिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २७क. मुद्दा दायर गर्ने हद म्याद: यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत भएको कुनै काम कारवाहीको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउनु परेमा सो काम भए गरेको मतिलि वा मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मतिलि तीन महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिनु पर्नेछ । २८. दण्ड सजाय: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कुनै पदाधिकारी, सदस्य वा ट्रेड युनियनको कुनै कर्मचारीले ट्रेड युनियनको वा त्यस्तो ट्रेड युनियनबाट सञ्चालित कोष तथा कार्यक्रमको सम्पत्ति हनिमनि गरेमा वा त्यस्तो सम्पत्तिमा कुनै किसिमको हानी नोक्सानी गरेमा श्रम अदालतले त्यस्तो पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीबाट त्यसरी हनिमनि वा हानी नोक्सानी भएको रकम बराबरको रकम भराउने आदेश दिई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि ट्रेड युनियनको तर्फबाट पेश गर्नु पर्ने विवरण, प्रतिविदन, सूचना वा अन्य कागजपत्र पेश नगरेमा वा झुट्टा बनाई पेश गरेमा पञ्जिकाधिकारीले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । २९. पुनरावेदन: (१) यो ऐन बमोजमि श्रम अदालतले सुरु कारवाही र कनिरा गरेको मुद्दामा उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।